

Политика AML

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПЭЙМЕКС» (Далее - Компания) стремится к обеспечению соблюдения этических норм ведения бизнеса, соблюдению применимого законодательства и передачи клиентов Обществу с ограниченной ответственностью «МЕКС» (Далее - Принципал Компании) во избежание незаконной деятельности по финансированию. Для достижения этой цели мы подготовили настоящую Политику противодействия отмыванию денег («Политика AML») и просим вас внимательно прочитать и соблюдать ее. Эта политика дополняет ваши обязательства в соответствии с применимым законодательством о предотвращении отмывания денег и никоим образом не умаляет эти обязательства. Мы настоятельно призываем вас знать о своих обязательствах в соответствии с таким применимым законодательством. Способность Компании выполнять свои обязательства в соответствии с применимым законодательством зависит от вашего сотрудничества, и мы просим вас о сотрудничестве посредством этой политики.
2. Чтобы гарантировать, что мы не участвуем в каких-либо транзакциях, которые, как известно или подозревается, являются средствами отмывания денег, в случае обнаружения какой-либо подозрительной деятельности пользователям Телеграм-бота @PaymexExchangeBot настоятельно рекомендуется незамедлительно обращаться в государственные органы для содействия любым действиям, которые могут потребоваться.
3. Настоящая политика противодействия отмыванию денег распространяется на всех лиц, использующих и получающих доступ к услугам Компании. Сюда входят все клиенты, заключающие впоследствии договор с Принципалом Компании. Все эти лица в совокупности именуются «Пользователи».

II. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. «Отмывание» денег в основном понимается как любое действие или попытка (прямо или косвенно и даже посредством участия в одном из этапов серии транзакций) скрыть или замаскировать происхождение и право собственности на доходы, полученные незаконным путем, таким образом, чтобы казалось, что они получены из законных источников; тем самым избегая судебного преследования, осуждения и конфискации таких доходов. Террористические организации, лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, контрабандисты, лица, причастные к взяточничеству, или любые лица, получающие деньги за незаконную деятельность и/или незаконными средствами, могут отмывать деньги.
2. Распознавание транзакций, связанных с отмыванием денег, требует осведомленности о возможной подозрительной деятельности, которая может возникнуть в любое время. Ниже приведен ориентировочный список действий, на которые следует обращать внимание лицам, связанным с Компанией. Этот список не является исчерпывающим, поскольку все обстоятельства невозможно предвидеть. Однако, независимо от того, появляются ли они вместе или по отдельности, пожалуйста, обратите внимание на следующие ситуации, которые могут быть признаками деятельности по отмыванию денег:
 - (i) Пользователи, которые неохотно предоставляют полную информацию, или те, которые предоставляют неполную, ложную или подозрительную информацию и/или не желают соблюдать требования Компании к идентификации;

- (ii) Пользователи, которые выступают в качестве агентов или представителей других лиц или организаций, но отказываются предоставить полную информацию о таких лицах или организациях;
- (iii) Любое лицо, включая члена Компании или его филиалов и инициатив, которое обеспокоено или стремится избежать каких-либо требований к отчетности или отказывается вести необходимую документацию;
- (iv) Пользователи, связанные со странами и/или лицами, определенными как не сотрудничающие <https://www.fatf-gafi.org> и другими международными организациями по борьбе с отмыванием денег.

III. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ

1. Соблюдение применимого законодательства: Пользователи должны всегда обеспечивать, чтобы они получали доступ и/или использовали по адресу Телеграм-бота Компании @PaymexExchangeBot в соответствии со всем применимым законодательством.
2. Сообщение о подозрительной деятельности: Пользователи должны без промедления сообщать в соответствующие государственные органы о любой подозрительной деятельности или тревожном сигнале, с которыми они могут столкнуться при доступе или использовании сервиса Компании - @PaymexExchangeBot.
3. Идентификация и верификация клиентов (KYC)
 - 3.1. Обязательные документы для физлиц:
 - Паспорт РФ (реквизиты + фото);
 - ИНН;
 - Фото клиента с документом (для онлайн-проверки).
 - Адрес регистрации и проживания

IV. ДЕЙСТВИЯ ФОНДА ISCM

Получив информацию о подозрительных транзакциях или любом нарушении применимого законодательства или настоящей политики, Компания может предпринять один или несколько из следующих шагов:

1. Расследование инцидента;
2. Сообщение об инциденте непосредственно в соответствующий государственный орган;
3. Приостановка или предотвращение передачи клиента Принциалу;
4. Другие шаги/действия, которые Компания может счесть уместными.

V. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИКИ AML

Пользователи соглашаются с тем, что Компании будет нанесен непоправимый ущерб, если какие-либо положения настоящей Политики AML не будут соблюдены. Соответственно, пользователи соглашаются с тем, что Компания имеет право требовать возмещения убытков от пользователей за нарушение настоящей Политики AML в дополнение к любому другому средству правовой защиты, на которое они имеют право по закону или по справедливости.

VI. ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством, Компания не несет ответственности в отношении каких-либо незаконных транзакций, которые происходят после передачи клиента Принциалу. Компания также не несет ответственности за какие-либо последствия (денежные или иные), если Компания предпринимает действия (по своему усмотрению) в соответствии с настоящей политикой и применимым законодательством.

VII. СОБЛЮДЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Настоящая политика должна соблюдаться пользователем в дополнение к местным законам, применимым к пользователям в их домашних юрисдикциях. Пользователи соглашаются с тем, что по запросу Компании или его юрисконсульта или любых государственных органов они будут в полной мере сотрудничать с ними в любом формальном или неформальном запросе, расследовании или других разбирательствах. В связи с этим пользователи соглашаются с тем, что они будут незамедлительно предоставлять всю информацию или документы, которые могут у них быть, относящиеся к запросу, расследованию или судебному иску или разбирательству, без каких-либо возражений и за свой счет.

VIII. ВЕДЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ЗАПИСЕЙ

Чтобы помочь нам соблюдать применимое законодательство, мы получаем и записываем информацию о пользователях посредством мини-приложения в Телеграм-боте @PaymexExchangeBot. Для получения подробного списка собранной информации посетите Телеграм-бот @PaymexExchangeBot., чтобы получить доступ к нашей Политике конфиденциальности. Компания оставляет за собой право раскрывать эту информацию государственным органам в случае любого запроса, расследования или других разбирательств, инициированных ими.

IX. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

Никакая политика, закон не могут предвидеть каждую ситуацию, и Компания полагается на добросовестность своих пользователей в своевременном сообщении в государственные органы о любых проблемах или «тревожных сигналах», предусмотренных настоящей Политикой AML.

X. ПОПРАВКА

Компания оставляет за собой право изменять и дополнять настоящую Политику AML в любое время. Компания не несет ответственности перед какими-либо пользователями или третьими лицами за какие-либо изменения или дополнения. Пользователям рекомендуется время от времени просматривать Политику AML для получения самой последней версии. В случае изменения или дополнения Политики AML продолжение использования по адресу Телеграм-бота Компании после уведомления о существенных изменениях будет означать принятие измененных или дополненных условий. Если изменения или дополнения к Политике AML неприемлемы для каких-либо совершающих транзакции пользователей, единственным средством правовой защиты будет прекращение использования по адресу Телеграм-бота Компании.

XI. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

Любой спор или претензия, каким-либо образом связанные с настоящей Политикой AML, подлежат исключительной юрисдикции судов Российской Федерации при вопросах, касающихся заключения договора непосредственно между Компанией и клиентом. В случае, если спор касается непосредственно транзакций между клиентом и Принципалом, то спор разрешается в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

XII. ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ

Настоящая Политика AML остается в силе после прекращения отношений Компании с заинтересованным пользователем.

XIII. ЗАПРОСЫ

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам требуется какая-либо помощь в отношении настоящей политики, пожалуйста, напишите нам по адресу Paymexmoscow@yandex.ru.